

1520416-95.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... não identificados na prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativos julgados:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

TJSP: "Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexo psicológico. Falta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1520416-95.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520416-95.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2195835/2019 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 3647015 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 172/19/902 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2195835 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 172/19/902 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2195835 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 172/19/902 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDO e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ANDRÉ FEITOSA LEMOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/2), no dia 29 de maio de 2019, por volta das 10h00, na Avenida Senador Queirós, altura do nº 156, República, nesta cidade e comarca, previamente ajustado, agindo em concurso e com identidade de propósitos com outros quatro indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma

de fogo em face da vítima E. A. de M., subtraiu, para proveito comum, uma carga de produtos hospitalares diversos, pertencentes à empresa Jamef Transportes, avaliada em R\$ 539.000,00 (quinhentos e trinta e nove mil reais), que não foi recuperada. De acordo com a denúncia, segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima E. A. de M. havia coletado produtos hospitalares no endereço acima referido, acondicionando-os em um carrinho para conduzi-los até o veículo Mercedes-Benz/Sprinter de placas FER-3944, que estava estacionado na Rua Florêncio de Abreu, esquina com a Avenida Senador Queirós.

Narra a denúncia que, próximo ao numeral 156, a vítima foi abordada pelo denunciado e por outros quatro comparsas, os quais, portando arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram o carrinho contendo as mercadorias. Na sequência, o denunciado e um segundo indivíduo obrigaram a vítima a retornar pela mesma via, liberando-a na Praça Alfredo Issa. O fato foi comunicado pelo B.O. nº 172/2019 (fls. 6/8).

De acordo com a exordial acusatória, em diligências visando a identificar a autoria delitiva, a vítima foi intimada a efetuar reconhecimento fotográfico, oportunidade em que reconheceu, sem sombra de dúvidas, a fotografia de ANDRÉ FEITOSA LEMOS como sendo um dos autores do crime, conforme relatório de investigação de fls. 11/12 e Auto de Reconhecimento Fotográfico de fl. 31.

Ainda segundo a denúncia, o denunciado foi então localizado e, submetido a reconhecimento pessoal, novamente foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo, mais especificamente como um dos indivíduos que a obrigaram a retornar pela via, liberando-a na Praça Alfredo Issa, conforme fls. 13/15.

Interrogado em Delegacia, o denunciado permaneceu em silêncio (fls. 16/17).

Por decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do DIPO aos 5 de julho de 2019, foi decretada a prisão preventiva do indiciado, que já se encontrava preso temporariamente (fls. 37/38), com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 45/47).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 19 de julho de 2019 (fl. 78).

A Defesa constituída apresentou resposta à acusação às fls. 94/101.

Aos 20 de agosto de 2019, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 104/105).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 118 e 127/129).

Em audiência de instrução realizada em 30 de outubro de 2019, foram ouvidas a vítima Edinaldo Andrade de Moura e as testemunhas Herlandio Sousa do Nascimento e Jailson Neves da Silva (fls. 138/145).

Naquela oportunidade, foi revogada a prisão preventiva do réu, com a condição de comparecimento a todos os atos do processo, para que ANDRÉ não suportasse coação ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, por motivo ao qual não deu razão, uma vez que ele se encontrava preso desde 29/05/2019 e faltava a ouvida de um policial que, embora devidamente requisitado, não se apresentou em audiência (fls. 138/145).

Em audiência de instrução em continuação realizada em 31 de agosto de 2022, foi ouvida a testemunha policial civil Adriano Sanches Martins e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia. Sustentou que a prova judicial é contundente, aduzindo, em suma, que em juízo a vítima voltou a reconhecer o réu e que na fase policial tinha participado de dois reconhecimentos, um fotográfico e um segundo, aí sim com a presença do Réu ela teve absoluta convicção. A prova ainda trouxe a oitiva de Herlandio que era motorista da Sprinter e de Jailson que era outro entregador. O policial Adriano foi destacado pelo minucioso relatório de fls. 11/12. A vítima teve três oportunidades diferentes para reconhecer o acusado. Sustentou que a versão do acusado não lhe aproveita em nada. Aduziu que o Réu é tecnicamente reincidente por conta de condenação por apropriação indébita e o roubo impõe regime fechado.

A Defesa constituída, por sua vez, requereu, em suma, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição do acusado. Sustentou, em síntese, que no momento do crime o acusado estava trabalhando e, por infelicidade perdeu o celular que poderia mostrar o GPS, para demonstrar a sua localização naquele dia. O réu foi até a

Delegacia. Infelizmente o patrão com quem o réu trabalhava à época dos fatos faleceu. O policial não conseguiu descrever o que a vítima relatou que havia ou não sofrido. O réu foi no dia 02 e, sabendo de sua inocência, retornou no dia 04. A inocência do Réu pelo menos é presumida. A vítima fez um primeiro reconhecimento por foto. O Réu não tem nenhum bem que comprove tenha auferido com o roubo. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é um de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 6/8), pelo relatório de investigação de fls. 11/12, pelo Auto de Reconhecimento Pessoal (fls. 13/15), pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico (fl. 31) e pelo Relatório Final de inquérito policial (fls. 39/41), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Inicialmente, cumpre destacar que, em solo policial, a vítima Edinaldo Andrade de Moura reconheceu positivamente o réu ANDRÉ como um dos autores do crime de roubo, tanto fotograficamente (fl. 31), quanto pessoalmente (fls. 13/15).

Em audiência de instrução realizada em 30 de outubro de 2019 (fls. 138/145), foi ouvida a vítima Edinaldo Andrade de Moura, que narrou, em suma, que foi rendido. Relatou que foi fazer uma coleta de material na empresa, não sabe qual tipo de material. Após parar a van nas imediações, foi a pé até a coleta. Fez a coleta, com um carrinho, e foi indo embora. Viu alguns indivíduos descendo e foi “apertando o passo”, andando com o carrinho, mas foi abordado por indivíduos. No início, achou que era uma brincadeira. Um dos indivíduos ficou segurando o carrinho e outro deu um “cutucão” na vítima e perguntou “você quer morrer, cara?”. A vítima viu então que realmente era um assalto e entregou o carrinho. Em juízo, a vítima reconheceu o rapaz mais alto, de número “1” (réu André). Indagada sobre o que ele fez na data dos fatos, a vítima afirmou que foi ele que a acompanhou, que depois voltou com a vítima até a praça. Ele não abordou a vítima exatamente, ele estava com os demais indivíduos que fizeram a abordagem. Depois, o réu voltou com a vítima, junto com outro, “baixinho”. A vítima não fez reconhecimento no dia do roubo. No dia dos fatos, passou o dia no DEIC fazendo o BO, acredita que, no dia seguinte, já começaram a fazer o reconhecimento. Reconheceu o réu em Delegacia, primeiro por fotografia e depois pessoalmente. Não pode afirmar se o réu estava algemado na ocasião do reconhecimento pessoal, pois ele estava com as mãos para trás. Ele estava com roupas normais (sem “uniforme de preso”). A vítima não soube como o réu chegou lá. Indagada pelo Dr. Promotor de Justiça acerca do reconhecimento, a vítima afirmou que não teve total certeza no reconhecimento por fotografia, mas disse “é esse”. Posteriormente, levaram novamente a vítima à Delegacia, onde mostraram-lhe os “presos daquela região” e posicionaram para reconhecimento. Naquela oportunidade, a vítima apontou o roubador sem qualquer dúvida, “na hora que eu vi, eu digo ‘é esse’”. Em juízo, a vítima também reconheceu o réu com segurança. A vítima foi roubada por cinco pessoas, mas só pôde ver uma. Indagada acerca do valor das mercadorias, cujas notas não foram levadas, a vítima afirmou acreditar que era de R\$ 530.000,00. Indagada pela Defesa, a vítima afirmou que não sabia que a mercadoria estava sendo escoltada, “o carro sim”. Afirmou saber que, quando é valor alto, aí a escolta acompanha, mas afirmou que, até aquele momento, não sabiam que a mercadoria levada tinha esse valor. As duas notas tinham R\$ 530.000,00.

Ainda em audiência de instrução realizada em 30 de outubro de 2019 (fls. 138/145), foi ouvida a testemunha Herlandio Sousa do Nascimento, que relatou que é motorista. Afirmou, ademais, que não estava local dos fatos, sustentando que “estava na avenida aguardando o Edinaldo vir”. Narrou, ainda, que ficou sabendo dos fatos narrados na denúncia quando o Edinaldo chegou no veículo. Segundo a testemunha Herlândio, Edinaldo falou que tinha sido enquadrado por umas pessoas que

tinham falado "para ele ficar de boa". Informou, no mais, que Edinaldo não comentou com ele sobre ter reconhecido alguém. Por fim, informou que continua trabalhando na mesma empresa, no mesmo setor.

Em audiência de instrução realizada em 30 de outubro de 2019 (fls. 138/145), foi também ouvida a testemunha Jailson Neves da Silva, que narrou que Edinaldo foi fazer uma coleta e o depoente foi fazer outra. Era ajudante na equipe. Foi fazer a coleta de um material, mas não sabe o quê. Acredita que fosse bijuteria, mas o material vem fechado. Confirmou que estavam com escolta, que acompanhou o carro. Já tinham mercadoria quando foram fazer a coleta. Descobriram o valor da mercadoria que foi levada de Edinaldo pelas notas. Indagado pelo Dr. Promotor de Justiça sobre o roubo, Jailson afirmou que Edinaldo "falou que encostou nele atrás". Indagado pela Defesa, Jailson respondeu que Edinaldo não tinha muito tempo no trabalho e que não trabalha mais com eles. Trabalha na empresa, mas foi fazer outro setor e Edinaldo também. A escolta era disfarçada.

Em audiência de instrução em continuação realizada em 31 de agosto de 2022, foi ouvida a testemunha policial civil Adriano Sanches Martins, que relatou, em síntese, que no mês de 2019 houve roubo de carga do Sr Edinaldo. A vítima foi abordada por cinco indivíduos, estavam armados e mediante grave ameaça subtraíram os produtos. A vítima foi convidada a ir à delegacia e reconheceu por fotografia um dos autores como sendo o réu André. O depoente fez intimação de André para comparecer na delegacia e lá a vítima reconheceu o Réu André como sendo um dos autores do roubo. Foi até a residência do Réu e deixou intimação com data para que ele comparecesse em delegacia e ele compareceu. Na delegacia pediram para André aguardar e informaram do que se tratava e, a princípio ele negou tudo. Pelo que se recorda André ficou na posição de número "3" o tempo todo. Foram mostradas diversas fotos para a vítima e ela reconheceu um. A vítima especificou qual foi a ação do Réu André, mas o depoente não se recorda.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva. Em suma, o réu aduziu que está com 32 anos de idade. Mora com os pais. Tem segundo grau completo. Está no serviço, trabalha fazendo fachada. O policial foi na casa do interrogando para levar a intimação e o interrogando estava trabalhando. Compareceu na delegacia com a mãe da filha do interrogando. Entrou na sala e o policial "bateu" foto do interrogando e pediu para retornar na delegacia no dia 04. No dia 04 foi novamente, ficou aguardando aproximadamente uma hora e meia. Foi na sala com o policial e viu que no telefone tinha a foto do interrogando. Chegaram mais três rapazes que eram policiais que trabalhavam lá. O interrogando ficou com o número "3". Em segundos o policial pediu para o interrogando ficar com o número "1". Depois disseram que a vítima tinha reconhecido. No dia do roubo estava trabalhando. O policial Adriano falou que tinha meta para "bater", que tinha que prender trinta pessoas e devido a ter passagem o nome do interrogando estava no sistema. Trabalhava em uma funilaria na época do crime. No dia do crime estava trabalhando.

No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel. Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel. Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tal depoimento. Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras do policial civil, não é lícito presumir que queira prejudicar o acusado, pois age na defesa da coletividade, sendo, pois, seu depoimento digno de credibilidade.

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que o réu agiu conjuntamente em concurso e unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados na prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativos julgados:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

TJSP: "Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexó psicológico. Falta de identificação do parceiro. Irrelevância. A falta de identificação do parceiro não afasta o reconhecimento da aludida qualificadora" (RT 736/629).

Também ficou demonstrada a majorante consistente no emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal).

Extraí-se das declarações da vítima colhidas poucos dias após a ocorrência, na data de 13 de junho de 2019, que "(...) foi abordado por 05 indivíduos, os quais o portando arma de fogo e sob grave ameaça subtraíram o carrinho com os produtos; (...)". (fl. 09).

Consoante entendimento recente do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"ROUBO - ARMA DE FOGO - PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à Lei nº 13.654/2018 - prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada". (Acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do HABEAS CORPUS 163.566 SÃO PAULO.

Relator Ministro Marco Aurélio. 26/11/2019). (grifos nossos)

Da mesma forma, vem a lume o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"Agravó Regimental em Habeas Corpus. Penal. Incidência de majorante. Art. 157, § 2º, I, do CP. Emprego de arma. Apreensão e perícia. Desnecessidade diante de outros meios de prova. Incursão em matéria fática. Impossibilidade. Decisão mantida por seus fundamentos. Agravó regimental improvido". (AgRg no HC 503874/SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do julgamento 06/06/2019. DJe 18/06/2019). (grifos nossos)

"A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp n. 961.863/RS), como no caso". (HC 481845/SP. Relator Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma do E. STJ. Data do julgamento 09/04/2019. DJe 06/05/2019). (grifos nossos)

"Habeas Corpus. Direito Penal. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO.

EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...)". (HC 534.076/SP - SÃO PAULO. Relator Ministro

Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do Julgamento 18/02/2020. DJe 02/03/2020). (grifos nossos)

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase verifico que o réu, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação da pena, ostenta outro antecedente desabonador. Com efeito, infere-se da folha de antecedentes e da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 214/219) que o Réu possui: (a) condenação anterior por crime de apropriação indébita, em processo da 27ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para a Defesa em 28/05/2019; (b) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado, em processo da 4ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda. Este histórico denota que o Réu continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir a sua conduta. Desta forma, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência (conforme certidão as fls. 214/219), culminando com a pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa.

Em terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), perfazendo um total de 9 anos e 26 dias de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa. Registro a aplicação, no presente caso, da regra disposta no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

Ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva a pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, mas também considerada a reincidência e a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena compatível com o seu caso é o fechado (artigo 33, §2º, alínea "a" e §3º do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, fato impeditivo da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ANDRÉ FEITOSA LEMOS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu responde a este processo estando em liberdade, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA